PROYECTO DE LEY

Ley de libre ejercicio profesional: matrícula válida en todo el país, colegiación voluntaria y honorarios libres

Quien está matriculado en una jurisdicción puede ejercer en todo el país; en las profesiones que regula la Nación la matrícula la otorga el Estado a costo y la afiliación a un colegio es voluntaria; un registro nacional público permite consultar quién está habilitado y quién tiene sanciones; ningún colegio ni autoridad puede fijar honorarios mínimos obligatorios, cupos o zonas exclusivas, y se invita a las provincias a adoptar las mismas reglas.

Propuesta 62: Un Estado simple: ocho ministerios, menos normas y empleo por concurso
Cuándo: Fase I · año 1 (registro nacional en 12 meses)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta

FUNDAMENTOS

Controlar que quien ejerce una profesión tenga el título y no esté sancionado es una función del Estado y protege a quien contrata. Obligar a ese profesional a afiliarse a un colegio y pagarle una cuota para poder trabajar es otra cosa, y no le agrega protección a nadie. Hoy en buena parte del país la matrícula la maneja un colegio, se renueva con la cuota al día y vale solo en una provincia: un arquitecto, un contador o un corredor que se muda o toma un trabajo en otra jurisdicción tiene que volver a matricularse y a pagar. Desde 1991 la ley nacional dejó sin efecto los aranceles de orden público y el cobro centralizado de honorarios (Decreto N° 2284/91, ratificado por la Ley N° 24.307), y en 1992 un decreto reconoció la validez nacional de los actos profesionales (Decreto N° 2293/92), pero su alcance quedó discutido en los tribunales y nunca pasó a ser ley. Esta ley lo fija: la habilitación la da el Estado y vale en todo el país, el colegio es voluntario y compite por la calidad de lo que ofrece a sus miembros, y el control ético se mantiene con un procedimiento público y revisión judicial. Las provincias conservan su poder de policía sobre las profesiones y se las invita a adoptar las mismas reglas.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y validez nacional de la matrícula

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley garantiza el libre ejercicio de las profesiones universitarias y no universitarias en todo el territorio de la Nación, conforme a los artículos 14, 16 y 75, incisos 13 y 18, de la Constitución Nacional, y establece las reglas de la matrícula profesional en el ámbito de competencia nacional.

ARTÍCULO 2°.- Validez en todo el país. El profesional matriculado en cualquier provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá ejercer su profesión en todo el territorio de la Nación, ante las autoridades nacionales y ante los tribunales federales, con la sola comunicación electrónica al Registro Nacional de Profesionales del artículo 3°, sin nueva matriculación, examen, cuota ni arancel. La autoridad de la jurisdicción donde actúe conserva el poder disciplinario por los actos que realice en ella.

ARTÍCULO 3°.- Registro Nacional de Profesionales. Créase el Registro Nacional de Profesionales, digital y de consulta pública y gratuita, a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, que integrará los títulos registrados por las universidades e institutos, las matrículas otorgadas por la Nación, las comunicadas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran, y las sanciones firmes de suspensión o cancelación vigentes. Para las profesiones de la salud, el Registro se integra con la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) del Ministerio de Salud. El Registro funcionará dentro de los doce (12) meses de la publicación de la presente ley.

Capítulo II – Matrícula y colegiación en el ámbito nacional

ARTÍCULO 4°.- Matrícula a cargo del Estado. En las profesiones cuya matrícula regula la Nación, la matrícula la otorga y registra la autoridad nacional que determine la reglamentación, con el solo requisito del título habilitante y la ausencia de sanción vigente que lo impida. El arancel de matriculación, único y sin renovación periódica, no podrá superar el costo del trámite e ingresará al Tesoro nacional.

ARTÍCULO 5°.- Colegiación voluntaria. En el ámbito del artículo 4°, ninguna norma podrá exigir la afiliación a un colegio, consejo o asociación profesional, ni el pago de cuotas, derechos de ejercicio o contribuciones a esas entidades, como condición para obtener o conservar la matrícula o para ejercer la profesión. Los colegios, consejos y asociaciones subsisten como entidades de afiliación voluntaria y podrán dictar sus códigos de ética, ofrecer formación y certificaciones y representar a sus miembros. Las entidades que hoy llevan matrículas por delegación de la Nación las transferirán a la autoridad del artículo 4° dentro de los doce (12) meses.

ARTÍCULO 6°.- Control ético. El poder disciplinario sobre la matrícula nacional lo ejerce un tribunal de ética por profesión, integrado por profesionales del Registro y por un profesor de esa carrera de una universidad nacional, todos sorteados en acto público, con procedimiento escrito, derecho de defensa, resolución fundada y publicada y recurso directo ante la justicia federal. Las sanciones firmes de suspensión o cancelación se inscriben en el Registro Nacional de Profesionales.

Capítulo III – Honorarios y competencia

ARTÍCULO 7°.- Honorarios libres. Los honorarios profesionales se pactan libremente. Ningún colegio, consejo, asociación ni autoridad nacional podrá fijar honorarios, aranceles, escalas o comisiones mínimas obligatorias, ni intervenir en forma obligatoria en su cobro, ni imponer cupos de profesionales, zonas exclusivas, prohibiciones de publicidad veraz o restricciones a la forma societaria de ejercer. Las escalas que publiquen las entidades son solo orientativas. Quedan a salvo la regulación judicial de honorarios y las escalas que fija la ley para los juicios. Ratifícase la vigencia de lo dispuesto en materia de honorarios y ejercicio profesional por el Decreto N° 2284/91, ratificado por la Ley N° 24.307.

ARTÍCULO 8°.- Defensa de la competencia. Los acuerdos, resoluciones o prácticas de colegios, consejos o asociaciones profesionales que fijen precios, repartan clientes o zonas, o restrinjan el acceso al ejercicio de una profesión constituyen prácticas prohibidas en los términos de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Capítulo IV – Provincias y disposiciones finales

ARTÍCULO 9°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reconocer sin nueva matriculación a los profesionales matriculados en otras jurisdicciones; a separar la matrícula de la afiliación obligatoria a los colegios y fijar el arancel de matrícula al costo del trámite; a eliminar los honorarios mínimos obligatorios, los cupos y las zonas exclusivas, incluidos los cupos de registros notariales, y a comunicar sus matrículas y sanciones al Registro Nacional de Profesionales.

ARTÍCULO 10°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación y determinará, para cada profesión cuya matrícula regula la Nación, la autoridad del artículo 4° y el régimen de transición de las matrículas vigentes, que conservarán su validez.

ARTÍCULO 11°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app